

1502752-65.2021.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2316394/2021 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 21507531 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 2739/21/107 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 2739/2021 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SANTO ANDRÉ

Foro de Santo André

1ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03 - Santo André-SP - CEP 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502752-65.2021.8.26.0540

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2316394/2021 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 21507531 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 2739/21/107 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 2739/2021 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 2316394 - 06º D.P. SANTO

ANDRÉ

Autor :

Justiça Pública

Indiciado:

David de Arruda Santos

Réu Preso

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou David de Arruda Santos, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 21/11/2021, por volta das 12h50min, na Rua Hasmurabi, nº 9, Jardim Santo André, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 4,2 gramas de cocaína, acondicionados em 12 invólucros de plástico; 5,2 gramas de "Cannabis sativa L", acondicionados em 11 invólucros plásticos do tipo eppendorf; 85,3 gramas de cocaína, acondicionados em 85 invólucros de plástico; 17,5 gramas de "Cannabis sativa L", acondicionados em 15 invólucros de plástico; sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e

apreensão de fls. 15/16 e laudo de constatação de fls. 23/28.

Eis a descrição dos fatos contida na denúncia: segundo o apurado, policiais militares receberam notícias via COPOM, de que no local havia tráfico de drogas. Na primeira abordagem, viram apenas um adolescente sentado, não tendo sido encontrado nada ilícito em seu poder. Na segunda oportunidade, encontraram o mesmo adolescente e ao seu lado o indiciado, com um estojo rosa no colo. No interior do estojo estavam as drogas e R\$ 172,00 (cento e setenta e dois reais em dinheiro). No bolso do indiciado havia mais R\$ 340,00 (trezentos e quarenta reais). A quantidade e variedade de drogas apreendidas, a forma de acondicionamento e as circunstâncias da prisão, demonstram que as substâncias se destinavam ao comércio. O réu foi notificado (fls.), apresentou defesa preliminar (fls.) e a denúncia foi recebida (fls.).

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas as testemunhas e em seguida, o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais, oralmente.

É o que basta relatar.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública em que se busca a responsabilização criminal do acusado pelo delito descrito na denúncia.

Não há preliminares a apreciar. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

A materialidade do crime constante da denúncia está provada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls.1), termo de ocorrência (fls.2/5), auto de exibição e apreensão (fls.15/16), laudo pericial de constatação (fls.23/28), laudo de exame químico toxicológico (fls.68/70), laudo pericial (fls.144/146) bem como pelas provas orais colhidas no processo.

Contudo, a autoria da infração penal não restou evidenciada sob o crivo do contraditório.

A testemunha Romeu disse estava em patrulhamento na rua que costuma ter tráfico e carro roubado. O réu estava sentado na viela e ao ver a viatura tentou sair. Ele estava com uma bolsinha na mão e no interior dela tinha entorpecente. Não lembra a cor da bolsa e se alguém estava com ele. Lembra que foi apreendido dinheiro.

A testemunha Rodrigo disse que estava em patrulhamento quando o COPOM irradiou a ocorrência de tráfico. No local tinha dois indivíduos sentados. Foi localizada a droga com eles e quantidade em dinheiro. O outro rapaz era menor. Não se recorda a cor da pochete que estava com o acusado. O réu foi revistado e foi encontrado mais dinheiro com ele. Não se recorda a justificativa apresentada pelo réu. O manuscrito pelo que se recorda estava na pochete. Ele estava sentado e não empreendeu fuga.

Não lembra com quem estava a droga.

Por fim, o réu, em seu interrogatório, negou os fatos. Disse que estava descendo a viela para comprar um bolo. E foi comprar droga. Foi abordado pelos policiais.

Conseguiu dinheiro para comprar o bolo de seu vizinho.

Ora, como bem ressaltado pelo Representante do Ministério Público a testemunha Romeu não se recordava dos fatos e a testemunha Rodrigo sequer se recordava com quem estava a droga.

Assim, a prova é extremamente frágil e não autoriza a condenação.

Diante de tal quadro, levando-se em conta a carência probatória e ainda que restam dúvidas quanto ao crime em questão, impõe-se a absolvição no caso em tela. Como é cediço, em casos de dúvida, de provas colidentes ou de insuficiência probatória, o respeito à máxima da presunção de inocência impõe a absolvição do acusado como medida de justiça.

Sobre a presunção de inocência, ensina-nos Aury Lopes Jr. (Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional, vol I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p.178/19): ...é princípio fundamental de civilidade, fruto de uma opção garantista a favor da tutela da imunidade dos inocentes, ainda que para isso tenhase que pagar o preço da impunidade de algum culpável. Isso porque, ao corpo social, lhe basta que os culpados sejam geralmente punidos, pois o maior interesse é que todos os inocentes, sem exceção, estejam protegidos. Se é verdade que os cidadãos estão ameaçados pelos delitos, também o estão pelas penas arbitrárias, fazendo com que a

presunção de inocência não seja apenas uma garantia de liberdade e de verdade, senão também uma garantia de segurança (ou de defesa social), enquanto segurança oferecida pelo Estado de Direito e que se expressa na confiança dos cidadãos na Justiça. É uma justiça que se oferece ao arbítrio punitivo.

Logo, mesmo que implique a absolvição de um culpado, a presunção da inocência deve ser integralmente aplicada quando nos autos não subsiste a certeza indispensável à prolação de um decreto condenatório, sendo certo que muito mais grave e deletério a um Estado Democrático de Direito do que soltar um culpado é impor a um inocente uma condenação penal e submetê-lo aos rigores e amarguras de uma pena privativa de liberdade. A responsabilidade penal deve estar estreme de dúvidas e não pode ser atribuída a um sujeito de maneira precipitada. É preciso que as provas carreadas aos autos demonstrem de forma inequívoca que o acusado foi do crime, de maneira que seja possível lhe imputar a prática do delito, o que não ocorreu no caso em questão. Fato é que, sem a taxatividade própria do direito penal, impossível exarar decreto condenatório, até mesmo porque: "O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal proferir condenação" (Ac. un. da 5a. Câ., de 19-7-77, na Ap. n. 162.055, de Jaú, rel. GOULART SOBRINHO, ref. por Azevedo Franceschini, in Jurisprudência Penal e Processual Penal, vol. 8, pág. 313).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para o fim de ABSOLVER o réu David de Arruda Santos, da prática do delito previsto no art. 33, caput da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Expeça-se Alvará de Soltura, clausulado.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Santo André

P.R.I.C.

Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA